

1501564-34.2020.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... ao setor de objetos apreendidos, ** (tráfico)** cumprindo-se, ainda, o determinado na sentença com relação ao perdimento de bens/valores apreendidos, com comunicação à SENAD nos termos do Comunicado CG nº 280/19, DJe de 06.03.2019. Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe. P.I.C.

São José dos Campos, 19 de abril de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501564-34.2020.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501564-34.2020.8.26.0617 - Controle nº 2020/000952

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

ANTONIO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, inciso II do Código Penal, porque no dia 13 de dezembro de 2020, nos períodos da manhã e da tarde e, no dia 14 de dezembro de 2020, no período da manhã, na rua Kenkiti Shimomoto, 445, Vila Zizinha, nesta, subtraiu para ele, mediante escalada, vários bens pertencentes à vítima.

Apurou-se que o acusado pulou o muro do imóvel, invadiu a residência e de lá subtraiu três painéis industriais, uma coifa de exaustor, duas peças de andaime de pintura e duas painéis de pressão, em três oportunidades distintas.

Ocorre que foi surpreendido pela vítima na posse de alguns bens, na terceira ocasião em que realizou o furto. O acusado ainda ofereceu à venda, sem saber que se tratava do proprietário. Acabou preso.

Recebida a denúncia o acusado foi citado e interrogado.

Em juízo foram ouvidas a vítima e testemunha(s) de acusação.

Em alegações finais, O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, eis que materialidade e autoria restaram demonstradas.

A defesa disse que confessou. Deve haver compensação entre agravante e atenuante.

Deve ser afastada a qualificadora referente à escalada. O aumento decorrente da continuidade deve ser o mínimo. O regime deve ser o aberto e a pena substituída.

Deve apelar em liberdade.

Relatei.

Decido.

Trata-se de delito de furto, cujo tipo requer que a conduta do acusado seja a de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem.

Portanto, para que se faça possível a condenação, dois são os requisitos necessários, prova de autoria (consistente na subtração) e materialidade (coisa alheia móvel).

In casu, tanto autoria quanto materialidade estão devidamente comprovadas.

A materialidade resta demonstrada através dos autos de apreensão, exibição, entrega e avaliação acostados aos autos, bem como dos depoimentos prestados.

No tocante à autoria, também nenhuma dúvida há.

Com efeito, quando da prisão em flagrante o acusado confessou.

Em juízo confessou novamente. Disse que da primeira vez não foi necessário pular o muro, para subtrair as panelas. Depois teve que pular o muro. Foram três subtrações. Vendia os produtos no ferro velho. Usava o dinheiro para comprar entorpecentes. Foi abordado pela vítima. Mostrou-se arrependido.

A vítima confirmou o furto, a recuperação de parte dos objetos e a escalada.

O policial, por sua vez, contou que se recordava parcialmente dos fatos. A vítima havia detido o acusado que havia efetuado vários furtos.

A testemunha disse que viu um indivíduo desconhecido passar em frente a sua residência carregando alguns objetos. Desconfiou. Resolveram ver o que ocorria.

Viram que ele estava subtraindo à vítima. Foram várias vezes.

Somente a análise dos fatos acima expostos já seria o bastante para decisão condenatória, mas, além disso, o fato é que o acusado estava na posse dos objetos subtraídos.

Como se vê, não há qualquer dúvida acerca da autoria, pois, a prova está coesa e harmônica, apta a demonstrar a culpa.

Resta a escalada.

"Escalada" é o ingresso na cena do crime, por qualquer via de acesso, diferente da tradicional e, que exija certo esforço.

Tenho para mim que ingressar na residência através de um muro de 1,85m (um metro e oitenta e cinco centímetros), conforme atestado pelos peritos no laudo de fls. 105, não pode ser classificado como tradicional e, sem qualquer dúvida, sua transposição requer grande esforço.

O crime é consumado porque parte dos objetos subtraídos foi vendida pelo acusado, as rem saíram da esfera de disponibilidade da vítima.

Provado está que o acusado realmente subtraiu de forma continuada bens da vítima, por três vezes.

Dispõe o art. 71 do Código Penal:

"Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços".

Durante a instrução ficou provado que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou, três crimes idênticos, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Vislumbra-se, portanto, a ocorrência do crime continuado, cuja unidade é fictícia e resulta da lei.

Passo a dosimetria da pena.

O acusado é reincidente.

No mais, as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, lhe são favoráveis.

O dolo foi normal à espécie.

Estabeleço a pena-base no mínimo de 02 (dois) anos de reclusão, além da pecuniária de 10 (dez) dias-multa, sendo esta calculada na proporção mínima cominada em lei, em face da situação econômica dos sentenciados.

Milita em desfavor do agente o fato de ser reincidente, circunstância que sempre agrava a pena, mas, por outro lado, confessou, de modo que compenso as circunstâncias para manter a pena no mínimo.

Reconhecida a continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do Código Penal, considerando-se as três ocasiões em que se deram os fatos, aplico a pena de um só dos crimes aumentada em 1/5, para chegar ao total de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias multa.

Atentando aos critérios do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena, eis que reincidente.

Respondeu livre ao processo, daí porque autorizo o apelo em liberdade.

A reincidência impede a substituição e o SURSI.

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, por consequência:

CONDENO, ANTONIO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal, às penas de um 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção mínima cominada em lei.

Autorizo o apelo em liberdade.

Em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, EXTINGO as medidas cautelares impostas a(o)(s) ré(u)(s), apensando-se aos autos físicos do Inquérito Policial, se o caso e ainda em Cartório. Caso contrário, digitalizem-se as peças produzidas e as encarte na pasta digital, encaminhando-se em seguida para incineração.

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar local sobre a desnecessidade de continuar fiscalizando o cumprimento das medidas ora revogadas.

Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) ao pagamento da multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, ambos nos termos da Resolução 838/2020 do Órgão Especial do E. TJ/SP e do Provimento CG nº. 4/20; oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos, ** (tráfico)** cumprindo-se, ainda, o determinado na sentença com relação ao perdimento de bens/valores apreendidos, com comunicação à SENAD nos termos do Comunicado CG nº 280/19, DJe de 06.03.2019.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São José dos Campos, 19 de abril de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA